

税金から 暮らしと政治が見える

△22

三木 義一

相変わらず人騒がせな架空請求が横行しているよう

です。皆さんのところに「電子消費者契約通信未納利用料請求最終通達書」というものが届いたらどうしますか？ 身に覚えがなくても、「連絡がないと、裁判所から書類通達後、指定の裁判所へ出頭となります」などと書かれていたら動揺しますよね。一見難しそうな法律用語を並べていますので、緊急に支払わないと大変なことになるかのように錯覚してしまいます。

しかし、皆さんが契約会社以外からこの手の書類を送られた場合は、一切無視するのが無難です。相手の指定するところに電話をかけたたりすると、あなたの情報がいかに使われているか、書類を証拠として一

詐欺被害と税金

応残して、内容は無視するに限りません。にもかかわらず架空請求が横行しているのは、うっかり支払ってしまっているというところでもあります。

こうした詐欺被害にあった場合、所得税などでは配慮してくれるのでしょうか。

巧妙化する架空請求横行

か。所得税は所得を課税対象にしていますが、所得が同じでも、独身者と子どもを扶養している人では税金を負担できる能力(担税力)に違いがあります。そこで、扶養控除や医療費控除などの各種の所得控除を設けて、納税者の担税力をできるだけ公平に配慮しようとしています。

その所得控除制度の中に「雑損控除」という制度があります。これは「災害」「盗難」「横領」による損失が生じた場合に、その損失額を所得から控除する制度です。災害等で住宅等が損失を被った場合は原状回復に費用がかかるので、その分を配慮したものです。

ところが、よく見ると控除されるのは「災害」「盗難」「横領」による損失に

限られています。詐欺は入っていません。恐喝による被害も認められていません。詐欺や恐喝で被害を受けた場合のほうがかえって

気の毒な場合もあるのに、なぜこのような扱いになっているのでしょうか。

政府税調は一九六二(昭和三十一年)年にこの問題を

検討していますが、詐欺は

盗難や横領と比べて「被害

難」「横領」による損失に

者の側にも責任があること」と、恐喝は「問題となった事例が少ないこと」を理由に控除の対象外としました。要するに、詐欺に引かかるものは心に隙があるというわけですね。

と言っても、最近の架空請求のような巧妙な詐欺に引っかけた納税者に、あなたにも責任がある」というのは少し酷な気がします。また、仮に詐欺が控除対象になっても、災害以外の損失で控除が認められるのは、損失額がその人の所得金額の10%以上になった部分だけです。十萬円の詐欺被害があっても、所得が百萬元以上あれば結局控除額はゼロになります。

犯罪被害が生じる背景には、間接的に国の責任が考えられる事態もありそうです。犯罪被害者に冷たい制度は、再考すべき時が来ているのではないかと思うのですが、いかがでしょう。

(立命館法科大学院教授)

